< 개선권고사항 이용시 유의사항 >

본 개선권고사항은 품질관리 감리 결과 증권선물위원회가 개선권고 및 공개를 결정한 **품질관리요소별 미비·미흡사항을 요약**한 것으로서 **단순히 개선권고사항 지적건수 등으로 회계법인간 품질관리 수준을 비교·평가하는 것은 적절하지 않을 수 있으며, 다음의 사항들을 감안**하여 이용할 필요

(1) 회계법인별 감리 실시시기 및 대상기간이 다른 점

(2) 각 개선권고사항이 회계법인의 감사업무 품질에 미치는 영향의 정도를 정확히 측정하기 어려운 점

(3) 유사한 개선권고사항일지라도 회계법인별 미비·미흡한 정도에 차이가 있는 점

(4) 감리 과정에서 발견된 미흡사항이 공개시점에 이미 개선이 되었거나 개선이 진행중일 수 있는 점 등

가. 개선권고사항의 분류

(1) 미설계

○ **품질관리정책과 절차가 설계되어 있지 않거나**, 설계되어 있더라도 그 요구사항을 충족하기에 **현저히 미흡**한 경우

(2) 미운영

○ **품질관리정책과 절차는 적절**하게 설계되어 있으나, 이를 **전혀 운영하지 않고 있거나 현저히 형식적으로 운영**하는 경우

(3) 일부 미흡

○ 설계된 **품질관리정책** 및 **절차**가 **일부 미흡**한 경우, 설계된 절차에 따른 **운영**이 **일부 미흡**한 경우, 또는 **설계** 및 **운영**이 **동시**에 **일부 미흡**한 경우

나. 삼덕회계법인 주요 개선권고사항

□ 미설계 : 해당사항 없음

□ 미운영 : 해당사항 없음

□ 일부미흡

○ 회계법인내 품질에 대한 리더십 책임

- 계약 승인 및 비용 집행 과정에서 특수관계자 등과의 거래의 타당성, 지급 금액의 적정성, 산출물 등을 면밀히 확인하지 않고 수수료를 지급한 사실이 있음

- 감사부 이사 등이 특수관계자인 일반 직원이 받는 급여를 사실상 결정하여 감사품질에 따라 지급하는 성과급 보상체계를 우회할 소지

  일반직원에 대한 출입기록 또는 근태관리 등의 절차가 미비하여 소속 직원의 근로 계약상 근로시간 준수 여부 또는 실제 업무수행 여부 등에 대한 관리가 미흡함

- 자금 대여, 법인비용 청구 등을 감사부별 자금상황에 따라 개별적으로 결정하거나 법인이 부담하여야 할 물적 설비에 필요한 비용을 구성원에게 전가하고 있음

- 이사 성과평가 대상을 사업연도말 기준 이사로 확정함에 따라 평가대상 이사와 실제 업무수행 이사가 불일치하는 사례가 있고,

  성과평가 기준에서 품질관리항목 차감 점수 비중이 낮아 품질관리 수준이 성과평가 결과에 적절하게 반영되지 않음

- 임직원에 대한 성과평가기준에 감사품질과 관련된 요소가 70% 이상 포함되도록 하고, 동 평가결과에 따라 결산성과급을 지급하도록 규정하고 있으나 동 성과급이 연봉에서 차지하는 비중이 높지 않고,

결산성과급 외에 더 큰 규모의 수시성과급을 구체적인 기준 없이 감사팀별로 결정하여 지급하면서 지급근거를 문서화하지 않아 품질우선의 보상여부 확인이 곤란하며,

구성원에 대해서는 품질지표를 반영한 평가를 실시하지 않고 이에 따른 결산성과급도 지급하지 않고 있음

또한, 연봉기준표는 가이드라인에 불과하여 실제 연봉기준표대로 지급되지 않고 있음

- 이사 선임이 품질요소 등을 고려한 성과평가에 따른 보상체계로서의 승진과 연계되지 않으며,

이사가 업무수행이사로 감사업무를 수행한 경우보다 참여자로 수행한 경우가 더 많은 사례가 발견되는 등 구성원의 직책 및 직급별로 권한, 의무 및 역할이 명확하지 않음

○ **관련 윤리적 요구사항**

- 감사참여자의 독립성 확인을 위한 체계적 관리절차가 미흡하여 감사업무 참여자의 독립성 확인 누락 사례가 발견

소속 공인회계사 본인 및 배우자의 고용관계에 대한 정보 수집 관련 절차의 운영이 미흡하며, 주식거래 지연입력 또는 미입력 사례가 존재

독립성 관련 의무 위반시 조치 수준이 향후 위반을 실효적으로 방지할 만큼 높지 않아, 관련 위반이 계속적으로 발생할 소지가 있음

- 사원의 겸직 관련 사전 신고 절차를 운영하고 있으나 정기 모니터링시 겸직신고한 사람만을 대상으로 독립성 준수 여부를 확인하는 등 독립성 점검 절차가 일부 미흡

- 업무 유형 및 계약 금액에 따라 품질관리실, 경영지원본부 및 감사본부에서 계약을 검토하여 승인하도록 하고 있으나,

업무수행이사의 임의적 분류에 따라 적절한 승인자의 검토 없이도 계약의 체결이 가능하여 독립성 점검이 누락될 소지

○ **의뢰인 관계 및 특정 업무의 수용과 유지**

- 업무의 수용·유지를 위한 계약전위험평가표 작성 미흡 사례가 발견되었고,

  업무의 수용·유지 결정 이후 발생한 중요한 사항을 파악하여 위험평가를 재수행하는 절차가 미흡

○ **인적 자원**

- 업무수행일로부터 감사업무시간의 입력 및 승인기한이 지나치게 길어 감사업무 투입시간의 적시·적정 집계가 일부 미흡

- 선임 이사의 업무수행이사 지정에 대한 구체적인 기준 및 지정 근거 등에 대하여 문서화되어 있지 않는 등 감사업무 배정 운영 절차가 일부 미흡하고,

  감사계약 체결 후 신규 업무 참여자에 대한 징계내역 확인 등 감사참여자의 적격성을 고려한 업무배정의 운영이 일부 미흡

- 구성원에 대한 내부 대면 교육 시 강의장 규모 대비 비합리적인 인원이 교육명부에 기재되었음에도 출석 여부에 대한 추가 확인 절차를 거치지 않는 등 교육 참석 기록 유지 관련 운영이 일부 미흡

○ **업무의 수행**

- 업무수행이사의 개별감사업무에 대한 총 투입시간이 내규에 미달하거나, 필수조서에 대한 감독 및 검토 미흡 사례가 발견

- 업무수행이사가 내규상 사전심리 요청기한에 미달하여 심리를 요청하거나 품질관리검토자의 품질관리검토업무에 투입 시간이 내규에 미달하여 이루어진 사례가 발견되었고,

주권상장법인 감사인 등록요건에 따라 대표이사가 감사보고서에 서명하기 전에 심리를 수행하여야 하는 감사업무에 대하여 사전심리를 수행하지 않은 사례가 발견

- 내규상 조서 취합 기한 미준수 사례가 발견되거나 서면조서의 원형 유지를 위한 통제절차 등이 미흡한 사례가 발견

○ **모니터링**

- 사후심리 관련 세부 규정이 미비하거나 심리대상 선정 오류로 업무수행이사가 아닌 회계사를 사후심리 대상으로 선정·평가하는 등 사후심리 업무 관련 절차의 운영이 미흡하고,

  사후심리 결과 평가시 등급 분류 기준이 명문화되어 있지 않아 심리결과 판단의 실효성에 한계가 존재함